

Compliance report

Przykładowy Operator sp. z o.o. · Essential entity · as at 06/10/2026

ITORO self-assessment tool — this document is neither an audit nor legal advice.

Summary for the board

ENTITY STATUS

Essential entity

ustawa o KSC art. 5 ust. 1 pkt 2 p. 4 (przedsiębiorca komunikacji elektronicznej co najmniej spełniający wymogi dla średniego przedsiębiorcy)

DEGREE OF PREPAREDNESS

61%

Maturity 2.4 at target level 4

FORMAL OBLIGATIONS

52/105

15 not fulfilled, 38 in progress

Nearest statutory deadlines

- 03/04/2027 (in 179 days) — Wdrożenie obowiązków rozdziału 3 ustawy o KSC
- 03/04/2027 (in 179 days) — Rozpoczęcie korzystania z Systemu S46
- 03/10/2027 (in 362 days) — Ustanowienie CSIRT sektorowych przez organy właściwe

Largest gaps

7. Policies and procedures to assess the effectiveness of cybersecurity risk-management measures (Article 21(2), point (f), of Directive (EU) 2022/2555) — maturity 2.0 against the target 4, priority critical
1. Policy on the security of network and information systems (Article 21(2), point (a) of Directive (EU) 2022/2555) — maturity 2.1 against the target 4, priority high
- Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe — maturity 2.3 against the target 4, priority high
- Monitorowanie w trybie ciągłym — maturity 2.3 against the target 4, priority high
- Edukacja personelu i cyberhigiena — maturity 2.3 against the target 4, priority high

The authorities gain the power to impose financial penalties from 03/04/2028 (nowelizacja KSC art. 35 p. 79). Do tego czasu ryzyko finansowe nie jest jeszcze wymagalne, natomiast obowiązki wdrożeniowe bieżą już teraz — termin realizacji obowiązków rozdziału 3 upływa 3 kwietnia 2027 r.

Financial liability

Entity

How this ceiling arises — two separate steps

1. Pułap wyznacza ustawa, nie organ

Porównuje się dwie wartości: sztywną kwotę w euro oraz procent przychodu z poprzedniego roku obrotowego. Wyższa z nich staje się górną granicą. Organ nie wybiera między nimi — wynika to wprost z przepisu.

ustawa o KSC art. 73 ust. 3 p. 31

2. Kwotę w granicach pułapu ustala organ

Dopiero tutaj jest uznanie. Organ bierze pod uwagę wagę i czas naruszenia, wcześniejsze naruszenia oraz wysokość przychodu i możliwości finansowe. Może też odstąpić od kary przy znikomej wadze naruszenia.

ustawa o KSC art. 76a ust. 1 **nowelizacja KSC p. 70** **ustawa o KSC** art. 53 ust. 12 p. 26

Pułap może wielokrotnie przewyższać roczny przychód — tak samo jak w RODO. Nie znaczy to, że taka kara zostanie nałożona: to górna granica, a nie kwota oczekiwana.

The statutory ceiling of the financial penalty is **43 000 000 zł**. Przeważa limit kwotowy: równowartość 10 mln EUR jest wyższa niż 2 % przychodu.

- Percentage variant: 480 000 zł
- Wariant kwotowy: 43 000 000 zł (kurs 4.3 zł/EUR)
- Statutory minimum: 20 000 zł

Ustawowy pułap przewyższa roczny przychód podmiotu 1.8-krotnie. Kara w tej wysokości byłaby nie do pogodzenia z [art. 76a ust. 1](#), który nakazuje organowi uwzględnić wysokość przychodu i możliwości finansowe podmiotu. To górna granica ustawowa, a nie kara oczekiwana.

Grading of the fine — **ustawa o KSC** art. 76a ust. 1 **nowelizacja KSC p. 70**

Organ właściwy, podejmując decyzję o nałożeniu kary pieniężnej i ustalając jej wysokość, uwzględnia odpowiednio kryteria określone w [art. 53 ust. 12](#) oraz wysokość przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary pieniężnej i możliwości finansowe podmiotu.

Kryteria z [art. 53 ust. 12](#):

- waga naruszenia i znaczenie naruszonych przepisów — za poważne uznaje się m.in. naruszenie powtarzające się, niezgłoszenie lub nieobsłużenie incydentu poważnego, nieusunięcie uchybień wbrew nakazowi, utrudnianie audytu lub monitorowania, podawanie nieprawdziwych informacji
- czas trwania naruszenia
- wcześniejsze poważne naruszenia ze strony podmiotu
- spowodowane szkody majątkowe i niemajątkowe, wpływ na inne usługi i liczbę użytkowników
- umyślny lub nieumyślny charakter czynu
- środki zastosowane, aby zapobiec szkodom lub je ograniczyć
- stopień współpracy z organem właściwym

Przy znikomej wadze naruszenia oraz zaprzestaniu naruszania lub naprawieniu szkody organ może odstąpić od nałożenia kary ([art. 76a ust. 9](#)).

- Kara okresowa za zwłokę w wykonaniu decyzji: od 500 zł do 100,000 zł za każdy dzień (**ustawa o KSC** art. 76b ust. 1 **nowelizacja KSC p. 71**)
- Przypadek kwalifikowany: do 100,000,000 zł (**ustawa o KSC** art. 73 ust. 5 p. 31)

Head of the entity

Legal act	Basis	Authority	Ceiling
Ustawa o KSC	ustawa o KSC art. 73a ust. 4 nowelizacja KSC p. 68	Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa	66 000 zł
Prawo komunikacji elektronicznej	PKE art. 444 ust. 4 p. 168	Prezes UKE (a w sprawach danych osobowych — Prezes UODO)	66 000 zł
Łącznie z obu ustaw			132 000 zł

- Kara jest niezależna od kary nałożonej na podmiot ([art. 73a ust. 3](#)).
- Może zostać nałożona także przy zaniechaniu o charakterze jednorazowym ([art. 73a ust. 2](#)).
- Powierzenie obowiązków innej osobie nie wyłącza odpowiedzialności kierownika ([art. 8c ust. 3](#)).
- Przy organie wieloosobowym bez wskazania osoby odpowiedzialnej odpowiadają wszyscy członkowie organu ([art. 8c ust. 2](#)).
- Przesłanką jest czas, zakres lub charakter naruszenia ([art. 73a ust. 1](#)).

Podmiot prowadzi działalność telekomunikacyjną, więc osoba zarządzająca odpowiada **równolegle na podstawie dwóch ustaw** — ustawy o KSC przed organem właściwym oraz Prawa komunikacji elektronicznej przed Prezesem UKE. Są to kary odrębne, niezależne od siebie i od kary nałożonej na przedsiębiorcę.

The authorities gain the power to impose financial penalties from **03/04/2028** (**nowelizacja KSC** art. 35 p. 79). Obowiązki wdrożeniowe będą jednak już

teraz — termin realizacji obowiązków rozdziału 3 upływa 3 kwietnia 2027 r.

2.4

Rozwijany

OVERALL MATURITY

61%

Target: level 4

DEGREE OF COMPLIANCE

1.6

to the target level

AVERAGE GAP

349/349

100% complete

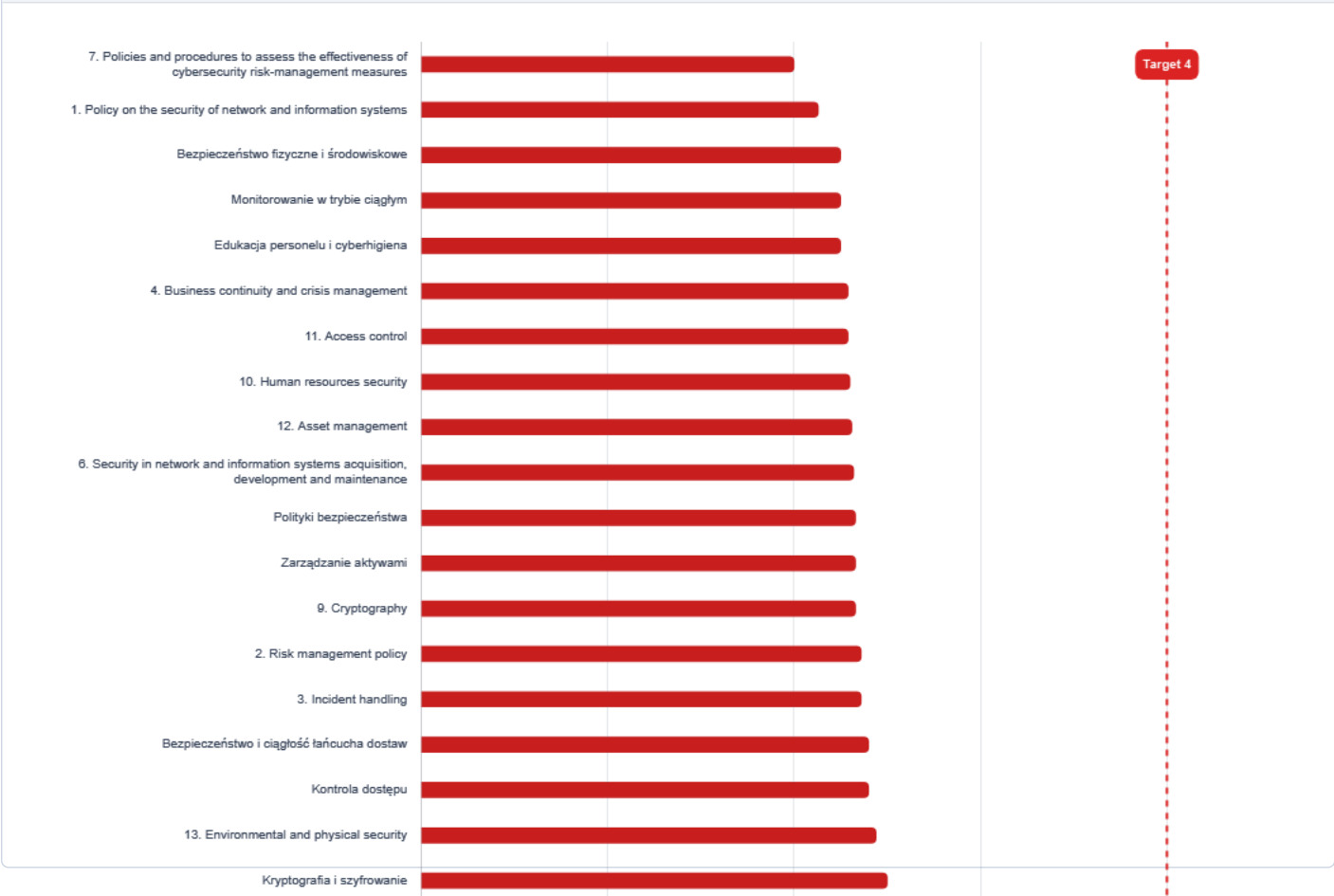
ANSWERS

Maturity profile

12 areas with the largest gap out of 35

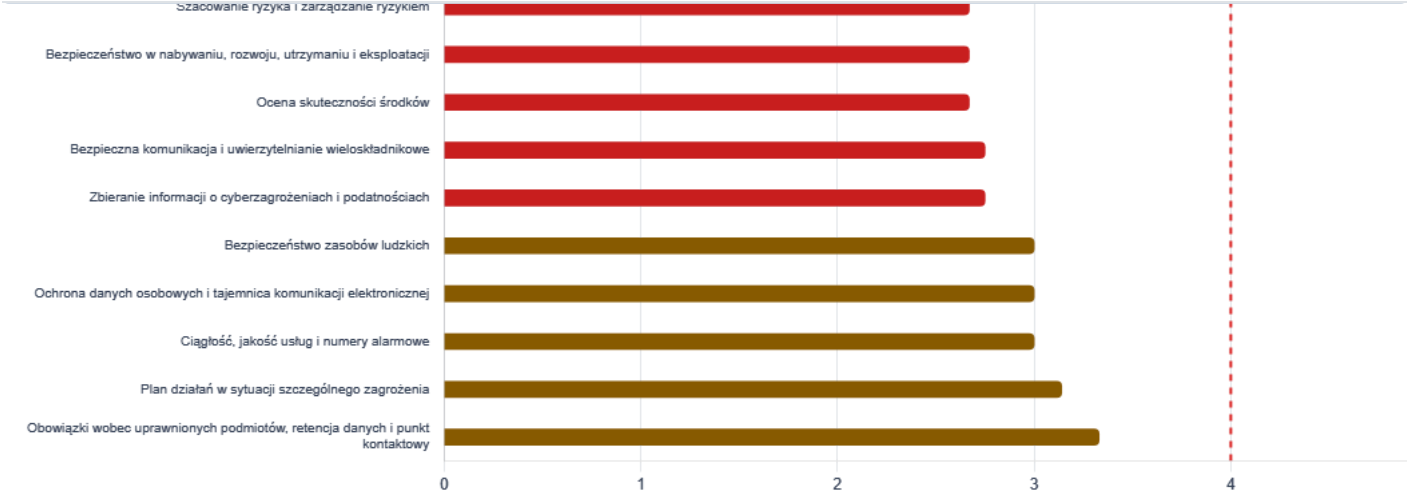


Maturity by area



Completion by legal act

Legal act	Completed	Maturity
Obligations Ustawa o KSC — obowiązki formalne	49/49	—
KSC Ustawa o KSC — art. 8	68/68	2.5
PKE Prawo komunikacji elektronicznej	71/71	3.1
2024/2690 Regulation (EU) 2024/2690	161/161	2.3



Gap analysis					
Area	Current	Target	Gap	Priority	Completion
7. Policies and procedures to assess the effectiveness of cybersecurity risk-management measures (Article 21(2), point (f), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 7	2.0	4	2.0	Critical	3/3
1. Policy on the security of network and information systems (Article 21(2), point (a) of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 1	2.1	4	1.9	High	8/8
Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. c p. 5	2.3	4	1.8	High	4/4
Monitorowanie w trybie ciągłym ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. g p. 5	2.3	4	1.8	High	4/4
Edukacja personelu i cyberhigiena ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. i oraz j p. 5	2.3	4	1.8	High	4/4
4. Business continuity and crisis management (Article 21(2), point (c), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 4	2.3	4	1.7	High	14/14
11. Access control (Article 21(2), points (i) and (j), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 11	2.3	4	1.7	High	21/21
10. Human resources security (Article 21(2), point (i), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 10	2.3	4	1.7	High	10/10
12. Asset management (Article 21(2), point (i), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 12	2.3	4	1.7	High	13/13
6. Security in network and information systems acquisition, development and maintenance (Article 21(2), point (e), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 6	2.3	4	1.7	High	31/31
Polityki bezpieczeństwa ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a p. 5	2.3	4	1.7	High	3/3
Zarządzanie aktywami ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. m p. 5	2.3	4	1.7	High	3/3
9. Cryptography (Article 21(2), point (h), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 9	2.3	4	1.7	High	3/3
2. Risk management policy (Article 21(2), point (a) of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 2	2.4	4	1.6	High	11/11
3. Incident handling (Article 21(2), point (b), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 3	2.4	4	1.6	High	22/22
Bezpieczeństwo i ciągłość łańcucha dostaw ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. e oraz ust. 2 p. 5	2.4	4	1.6	High	5/5
Kontrola dostępu ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. n p. 5	2.4	4	1.6	High	5/5
13. Environmental and physical security (Article 21(2), points (c), (e) and (i) of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 13	2.4	4	1.6	High	9/9
Kryptografia i szyfrowanie ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. k p. 5	2.5	4	1.5	High	4/4
Środki zapobiegające i ograniczające wpływ incydentów ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 5 p. 5	2.5	4	1.5	High	6/6
Status regulacyjny i rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych PKE art. 1, 2, 5–20 p. 2	2.5	4	1.5	High	7/7
5. Supply chain security (Article 21(2), point (d), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 5	2.5	4	1.5	High	8/8
8. Basic cyber hygiene practices and security training (Article 21(2), point (g), of Directive (EU) 2022/2555) Annex to Regulation (EU) 2024/2690, section 8	2.5	4	1.5	High	8/8
Ciągłość działania i odtwarzanie ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. f p. 5	2.6	4	1.4	Medium	5/5
Zarządzanie incydentami ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 4 p. 5	2.6	4	1.4	Medium	5/5

Area	Current	Target	Gap	Priority	Completion
Szacowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 1 p. 5	2.7	4	1.3	Medium	3/3
Bezpieczeństwo w nabywaniu, rozwoju, utrzymaniu i eksploatacji ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. b p. 5	2.7	4	1.3	Medium	3/3
Ocena skuteczności środków ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. h p. 5	2.7	4	1.3	Medium	3/3
Bezpieczna komunikacja i uwierzytelnianie wieloskładnikowe ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. l p. 5	2.8	4	1.3	Medium	4/4
Zbieranie informacji o cyberzagrożeniach i podatnościach ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 3 p. 5	2.8	4	1.3	Medium	4/4
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich ustawa o KSC art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. d p. 5	3.0	4	1.0	Medium	3/3
Ochrona danych osobowych i tajemnica komunikacji elektronicznej PKE art. 393, 399, 401–405 p. 148	3.0	4	1.0	Medium	8/8
Ciągłość, jakość usług i numery alarmowe PKE art. 171, 285, 312, 316, 336–339 p. 75	3.0	4	1.0	Medium	8/8
Plan działań w sytuacji szczególnego zagrożenia PKE art. 39 p. 25	3.1	4	0.9	Medium	16/16
Obowiązki wobec uprawnionych podmiotów, retencja danych i punkt kontaktowy PKE art. 43–54 p. 29	3.3	4	0.7	Medium	19/19

Legal risk register — obligations not fulfilled					
Obligation	Basis			Deadline	Penalty exposure
Czy istnieje proces zapewniający złożenie wniosku o zmianę wpisu w terminie 14 dni od dnia zmiany danych? Wykaz podmiotów kluczowych i ważnych	ustawa o KSC	art. 7c ust. 3	nowelizacja KSC p. 10	14 dni od zmiany danych	art. 73a ust. 1
Czy kierownik podmiotu formalnie zatwierdził system zarządzania bezpieczeństwem informacji i podejmuje decyzje dotyczące jego przeglądu i nadzoru? Obowiązki kierownika podmiotu	ustawa o KSC	art. 8d pkt 1	nowelizacja KSC p. 16	—	art. 73a ust. 1
Czy powołano wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo albo zawarto umowę z dostawcą usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa? Osoby kontaktowe i struktury	ustawa o KSC	art. 14	p. 8	—	art. 73a ust. 1
Czy podmiot ma zdolność do przekazania zgłoszenia incydentu poważnego nie później niż w ciągu 72 godzin od wykrycia, z pełnym zakresem informacji z art. 12 ust. 3? Zgłaszanie incydentów poważnych	ustawa o KSC	art. 11 ust. 1 pkt 4a	p. 7	72 godziny od wykrycia	art. 73 ust. 1 pkt 7
Czy podmiot jest przygotowany na kontrolę organu właściwego, w tym doraźną i zdalną, oraz na przekazanie żądanych informacji i dowodów? Gotowość na czynności nadzorcze	ustawa o KSC	art. 53 ust. 2	p. 26	—	art. 73 ust. 1 pkt 14–16

Statutory calendar			
Date	Event	Basis	Remaining
03/04/2026	Wejście w życie nowelizacji ustawy o KSC Operatorzy usług kluczowych stają się z mocy prawa podmiotami kluczowymi.	nowelizacja KSCart. 49p. 86 nowelizacja KSCart. 22 ust. 1p. 78	in force
13/04/2026	Uruchomienie Wykazu podmiotów kluczowych i ważnych Wykaz KSC dostępny pod adresem wykaz-ksc.gov.pl, w Systemie S46. Do 6 maja 2026 r. trwały wpisy z urzędu — samodzielne składanie wniosków było w tym czasie niedostępne.	ustawa o KSCart. 7c, komunikat Ministerstwa Cyfryzacji nowelizacja KSC p. 10	in force
07/05/2026	Otwarcie samorejestracji w wykazie Od tego dnia podmioty nieobjęte wpisem z urzędu mogą samodzielnie składać wnioski o wpis. Realne okno na wniosek jest więc krótsze niż ustawowe 6 miesięcy.	komunikat Ministerstwa Cyfryzacji	in force
12/06/2026	Udostępnienie Systemu S46 nowym podmiotom Od tej daty podmioty mogą rozpocząć korzystanie z Systemu S46, w tym zgłaszanie incydentów i komunikację z organami.	ustawa o KSCart. 46 ust. 1, komunikat Ministerstwa Cyfryzacji p. 24	in force
03/10/2026	Wniosek o wpis do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych Dla podmiotów spełniających przesłanki w dniu wejścia w życie nowelizacji.	nowelizacja KSCart. 33 ust. 3p. 79 ustawa o KSCart. 7c ust. 1nowelizacja KSC p. 10	passed
03/04/2027	Wdrożenie obowiązków rozdziału 3 ustawy o KSC Rozdział 3 „Obowiązki podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych”: system zarządzania bezpieczeństwem informacji, dokumentacja, procedury oraz korzystanie z systemu teleinformatycznego z <u>art. 46 ust. 1</u> ustawy o KSC.	nowelizacja KSCart. 33 ust. 1p. 79 ustawa o KSCart. 16 pkt 1p. 10 ustawa o KSCart. 46 ust. 4p. 24	179 days
03/04/2027	Rozpoczęcie korzystania z Systemu S46 Obowiązek korzystania z systemu teleinformatycznego, przez który zgłasza się incydenty poważne i prowadzi wymianę informacji z organami. Termin 12 miesięcy od spełnienia przesłanek.	ustawa o KSCart. 46 ust. 1p. 24 ustawa o KSCart. 16 pkt 1p. 10	179 days
03/10/2027	Ustanowienie CSIRT sektorowych przez organy właściwe Do czasu ogłoszenia komunikatu o zdolności operacyjnej CSIRT sektorowego zgłoszenia incydentów kieruje się do CSIRT NASK, CSIRT GOV albo CSIRT MON.	ustawa o KSCart. 42 ust. 1p. 21 nowelizacja KSCart. 44p. 81	362 days
03/04/2028	Pierwsza możliwa kara pieniężna Organy uzyskują uprawnienie do nakładania kar pieniężnych z <u>art. 73 ust. 1–4</u> , <u>art. 73a–73c</u> i <u>art. 76b</u> ustawy o KSC. Odroczenie nie obejmuje kary nadzwyczajnej do 100 mln zł za naruszenie powodujące bezpośrednie i poważne cyberzagrożenie — ta może zostać nałożona wcześniej.	nowelizacja KSCart. 35p. 79	545 days
03/04/2028	Pierwszy audyt bezpieczeństwa podmiotu kluczowego Termin przeprowadzenia pierwszego audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego.	nowelizacja KSCart. 33 ust. 2p. 79 ustawa o KSCart. 16 pkt 2p. 10 ustawa o KSCart. 15 ust. 1p. 9	545 days

Thresholds for a significant incident

For the roles below the thresholds follow directly from Regulation (EU) 2024/2690 and apply from 7 November 2024.

Data centre service providers (Article 8)

The strictest set of thresholds in the whole Regulation. For data centres there is NO 30-minute threshold and NO 5 % / 1 million users threshold — every complete unavailability of the service and every breach of physical access is a significant incident.

- **a)** The data centre service is completely unavailable — NO time threshold.
- **b)** The availability of the service is limited for more than 1 hour — NO percentage or user-count threshold.
- **c)** The integrity, confidentiality or authenticity of data is compromised as a result of suspectedly malicious action.
- **d)** Physical access to the data centre operated by the provider is compromised.

Horizontal criteria (Article 3(1)) — meeting one is enough

- **a)** Financial loss — The financial loss incurred or possible exceeds EUR 500 000 or 5 % of the entity's total annual turnover in the preceding financial year — whichever is lower.
- **b)** Leak of trade secrets — The incident has caused or is capable of causing the exfiltration of trade secrets within the meaning of Article 2, point (1) of Directive (EU) 2016/943.
- **c)** Death of a natural person — The incident has caused or is capable of causing the death of a natural person.
- **d)** Considerable damage to health — The incident has caused or is capable of causing considerable damage to a natural person's health.
- **e)** Unauthorised access — A successful, suspectedly malicious and unauthorised access to network and information systems occurred which is capable of causing severe operational disruption.
- **f)** Recurring incidents — The incident meets the criteria of Article 4: it has occurred at least twice within six months, the incidents have the same apparent root cause and collectively meet the financial loss criterion of Article 3(1)(a). They are considered collectively to be one significant incident.
- **g)** Sector-specific criterion — The incident meets at least one of the sector-specific criteria set out in Articles 5 to 14 of the Regulation.

Działalność telekomunikacyjna — stan otwarty. Rozporządzenie (UE) 2024/2690 nie ma zastosowania do przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, a progi krajowe określi dopiero rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o KSC. Do czasu jego wydania obowiązują dotychczasowe przepisy wykonawcze. Narzędzie nie podaje tu wartości liczbowych, ponieważ nie zostały jeszcze ustalone.

History and progress

No snapshot has been saved yet. A snapshot freezes the current state of the assessment together with the date, so that subsequent reports show progress.

[Save the first snapshot](#)

Ocena zgodności z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażającą dyrektywę (UE) 2022/2555 (NIS 2), z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/2690 oraz z ustawą z dnia 12 lipca 2024 r. — Prawo komunikacji elektronicznej (PKE).

It does not constitute legal advice; all data stay in this browser or locally on your computer.

Version 1.2.0 · 6 October 2026 · [changelog](#)